

SOCLE TES BUT3 INFORMATIQUE

Partie 1 :

la sensibilisation à la Transition Ecologique et Sociétale

Le développement durable et la nouvelle gouvernance des sociétés du numérique

Elisabeth GENAIVRE – MCF en Gestion
Département Informatique – IUT DE LANNION



TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOCIETALE : l'affaire de tous



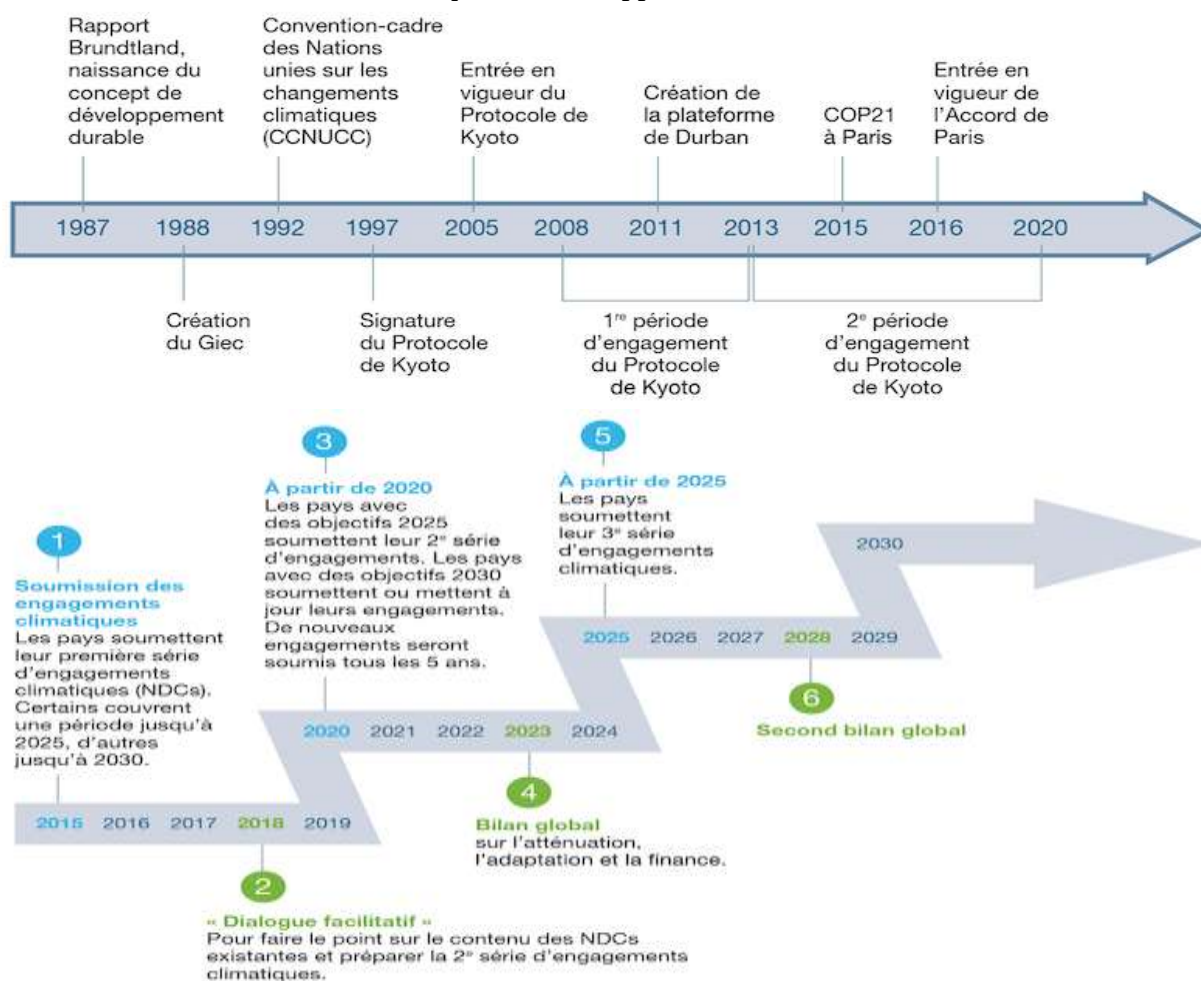
Tous les acteurs économiques et les gouvernants des pays industrialisés ont pris conscience des limites planétaires et de la nécessité d'apporter une certaine sobriété dans nos modes de consommation et production. Le développement durable étant devenu le nouvel paradigme économique à l'échelle mondiale, il entraîne inexorablement de profonds changements de comportements et de pratiques dans les entreprises. Ce sera aussi le cas dans le secteur du numérique.

Toutes les sociétés sont obligées de passer à cette Transition Ecologique et Sociétale, ce qui bouleverse d'abord la gouvernance même des entreprises et induit ensuite le développement de la Responsabilité Sociétale des Entreprises. Il s'agira néanmoins de bien vérifier l'exactitude et la véracité des résultats RSE obtenus par les entreprises. Il vous sera demandé d'intégrer des évolutions dans votre futur métier d'informaticien que vous soyez en Parcours A ou Parcours C, et pour votre future intégration dans les entreprises.

INTRODUCTION

Face aux limites planétaires et de la croissance reconnus par les principaux pays industrialisés, **tout le reconnaît la nécessité de construire un nouveau modèle économique, basé sur le développement durable.** Ce concept a connu plusieurs stades d'évolution : **rencontrée dans de nombreux pays,** Il faut donc en venir à une certaine sobriété numérique.

Historique du développement durable



► 1987 : le **rapport BRUNDTLAND** souligne l'impératif d'organiser la société de manière à lui permettre d'exister sur le long terme. Cela implique de prendre en compte à la fois les impératifs présents mais aussi ceux du futur, comme la préservation de l'environnement et des ressources naturelles ou l'équité sociale et économique. **Ce nouveau modèle de développement économique durable doit permettre de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.** Il constitue de facto une remise en cause de notre mode de croissance et de vie, et une nécessité de changement dans nos comportements. Il ne demande pas de renoncer au progrès mais de le penser et le vivre différemment.

► 1988 : le **GIEC** (groupe d'experts Intergouvernemental sur l'évolution du climat) est créé et chargé tous les ans de publier un **rapport d'expertise sur le changement climatique, leurs causes, leurs répercussions sur l'activité humaine et leurs stratégies de parade**

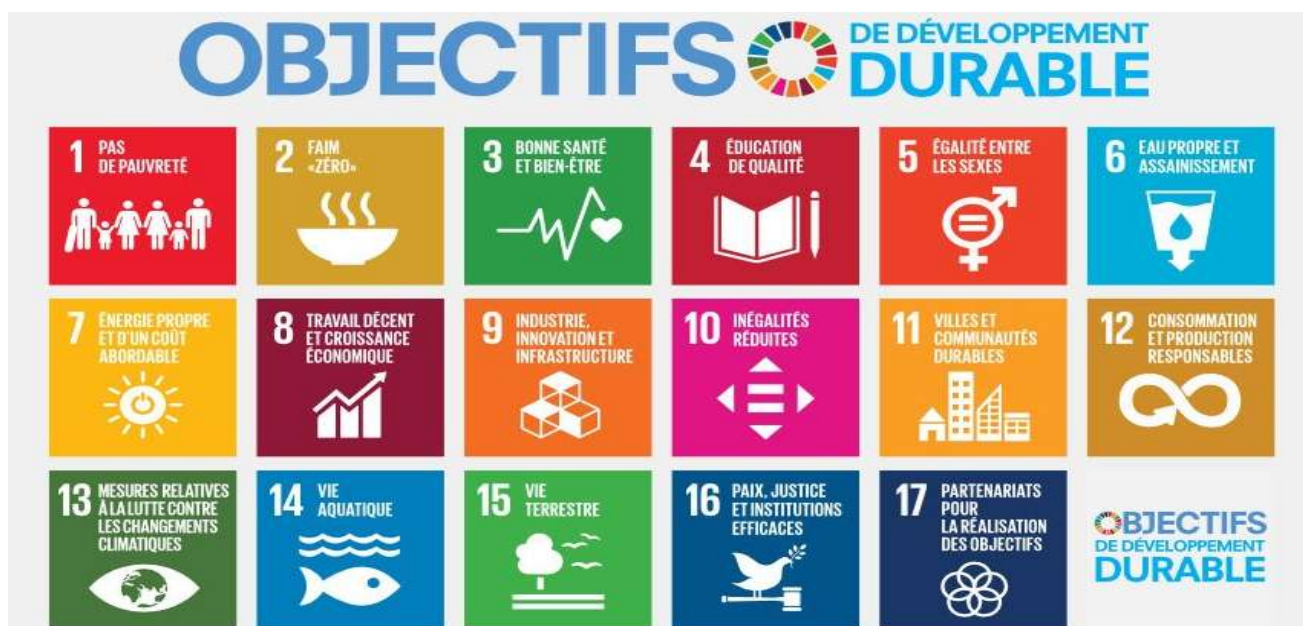
► 1992 : la **convention cadre des nations unies sur le changement climatique**, dit sommet de la terre à Rio, où **des conventions sont décidées et ratifiées pour poursuivre les réflexions sur le développement durable**. Tous les ans auront lieu les conférences of the parties (COP) entre les pays signataires pour établir des objectifs communs en vue de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour bien intégrer la nature au développement durable, il faut modérer nos activités, ne pas surexploiter un écosystème qui risque de s'épuiser. Sinon, cela entraîne un coût écologique et financier pour trouver des alternatives. Le développement durable est le garant d'une certaine justice sociale et d'une répartition équitable des richesses.

► 1997-2005 : le **protocole de Kyoto** vise à **réduire les émissions de gaz à effet de serre** dont le dioxyde de carbone (CO₂), le méthane (CH₄), la décomposition de la cellulose, les feux de forêts générant de la biomasse, les halocarbures (HFC et PFC), le protoxyde d'azote ou oxyde nitreux (N₂O), et l'hexafluorure de soufre (SF₆) dans les pays industrialisés

► 2011 : la **plateforme de Durban** reconnaît que tous les pays doivent faire face dans l'urgence à la menace grave et irréversible de changement climatique. Il faut **contenir l'élévation de la température sur la planète à 1,5° maximum**

► 2015 : la **COP 21 de Paris** est un accord passés entre 195 états qui conviennent de **se réunir tous les ans pour définir ensemble des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique**, et rappel qu'il faut contenir l'élévation de la température sur la planète à 1,5° maximum

► 2015-2016 : **l'accord de Paris** est un traité international juridiquement contraignant sur les changements climatiques, adopté Par 196 états. **Les pays développés prennent l'engagement d'investir chaque année 100 milliards de dollars en faveur des pays les plus vulnérables aux changements climatiques** à travers le fonds verts pour le climat. Ils ont adopté un **nouveau programme de développement durable à travers « l'Agenda 2030 »**. 17 objectifs prioritaires sont fixés pour les 15 ans à venir, avec 169 sous objectifs, accompagnés d'indicateurs de surveillance pour en assurer le suivi. L'ensemble des mesures de ces 17 ODD est consultable sur <https://www.agenda-2030.fr>.



► 2022 : **l'accord de Kunming-Montréal** pose un nouveau cadre mondial afin d'enrayer le déclin de la biodiversité. Les États signataires s'engagent à avoir mis sous protection 30 % des espaces terrestres et 30 % des mers, d'ici 2030. Également, 30 % des espaces dégradés devront être restaurés ou réhabilités. C'est l'objectif 30 x 30.

► 2022-2029 : les **COP** s'accordent sur les moyens de limiter la hausse des températures à 1,5° et de parvenir à des émissions de CO2 nulles d'ici 2050. Il est envisagé de tripler l'aide financière en faveur des pays les plus exposés et vulnérables, et que tous les pays développés aient une contribution équitable. Les principes du développement durable sont :

- 1) De maintenir l'intégrité de l'environnement pour assurer la santé et la sécurité des communautés humaines et préserver les écosystèmes qui entretiennent la vie
- 2) D'assurer l'équité sociale pour permettre le plein épanouissement de toutes les femmes et de tous les hommes, l'essor des communautés et le respect de la diversité;
- 3) De viser l'efficacité économique pour créer une économie innovante et prospère, écologiquement et socialement responsable.

La conséquence de ces COP est d'induire des changements de mentalités et de pratiques chez les individus, mais aussi dans les entreprises. Il faut une plus grande solidarité entre les parties prenantes, et faire jouer le motif de précaution dans les décisions afin de ne pas causer de catastrophes quand on sait qu'il existe des risques pour la santé ou l'environnement. Il faut favoriser la participation de tous afin d'assurer la réussite de projets durables. Par exemple: mettre en place des comités RSE, des référents RSE, des chargés de communication RSE en entreprise. Ainsi, chacun qu'il soit citoyen ou dirigeant d'entreprise est appelé à changer ses habitudes ou process de travail.

En France, la **loi PACTE de 2019** marque les engagements que vont prendre les entreprises dans le développement durable, et qui va engager leurs responsabilités sociétales des entreprise (RSE). Cette loi permet de renforcer la RSE avec :

- La modification de l'art 1833 du code civil pour la considération des enjeux sociaux et environnementaux intégré dans l'objet social de toute entreprise
- Une raison d'être « environnementale » dans leurs statuts pour les sociétés qui le désirent tel que le prévoit l'article 1835 du code civil modifié

- La création d'un statut d'entreprise à mission « environnementale ». La mission est ancrée dans les statuts de sorte que les décisions de gestion soient prises en adéquation avec sa mission

La RSE va contribuer à promouvoir le développement durable, puisqu'elles sont invitées à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement. Les entreprises y seront gagnantes en termes d'image et de réputation.

Ce nouveau paradigme de gestion dans l'intérêt social et sociétal, et non plus dans l'intérêt actionnarial, invite à considérer l'entreprise dans une vision systémique. L'individu appartient à ce système entreprise, qui vit en interactions avec les diverses parties prenantes (salariés, actionnaires, fournisseurs, clients, banquiers, état), où chacun développent des relations. La RSE devient l'identité de l'entreprise, sa nouvelle culture d'entreprise puisque tout le monde doit adhérer à ses valeurs écologiques et éco-responsables. Pour opérer ces changements comportementaux, les gouvernements des entreprises vont devoir se moderniser en se posant des questionnements circulaires, en se restructurant par la recherche d'experts en RSE, qui vont opérer certains recadrages et proposer des actions RSE innovantes, dont les résultats pourront être jugés en interne mais aussi par le grand public.

PARTIE 1 :

LES MUTATIONS ADOPTEES AU SEIN DES GOUVERNEMENTS DES ENTREPRISES

En introduction, rappelons que la gouvernance d'entreprise, c'est le système par lequel une organisation prend des décisions et les met en action pour réaliser ses ambitions. Cette définition met en lumière l'importance d'une structure solide et bien définie pour guider l'entreprise vers la réussite. Trois éléments clés composent la gouvernance :

1. **L'organisation hiérarchique** : Elle détermine qui détient le pouvoir décisionnel à différents niveaux de l'entreprise. Cela garantit que chaque décision est prise par les personnes les plus compétentes et informées.
2. **Le cycle de décisions** : Il s'agit du processus par lequel les décisions sont prises, de l'identification d'un problème ou d'une opportunité à la mise en œuvre d'une solution ou d'une stratégie.
3. **La répartition des responsabilités et autorités** : Cela garantit que chaque membre de l'organisation sait exactement quel est son rôle, ce qui est attendu de lui et à qui il doit rendre des comptes.

Pour que la gouvernance soit opérationnelle, elle doit remplir trois critères essentiels :

- Elle doit améliorer continuellement le système de management de l'entreprise, garantissant que l'organisation reste agile, réactive et efficace.
- Elle doit clairement définir et intégrer une dimension responsable, assurant que l'entreprise opère de manière éthique et durable.
- Elle doit être organisée en tenant compte des relations avec toutes les parties prenantes, garantissant que toutes les voix sont entendues et que toutes les préoccupations sont prises en compte.

Traditionnellement, les gouvernements d'entreprises reposent sur une structure standard hiérarchique (direction- conseil – AGO), mais leur efficacité (sur le plan relationnel) et efficacité (sur le plan économique) ne sont pas toujours au rendez-vous. Avec ce changement de paradigme axé sur le développement durable, il a fallu progressivement faire évoluer les gouvernements des entreprises.

1. L'Histoire des gouvernements d'entreprises français

La réflexion sur le fonctionnement et composition optimum des gouvernements a commencé des 1995, et se poursuit à nos jours :

Tableau : Historique des publications relatives à la mise en place de la gouvernance moderne des entreprises

LOIS	1996 : Loi sur le fonctionnement des sociétés anonymes 2001 : loi sur les nouvelles régulations économiques 2011 : loi sur la mixité et diversité au sein des conseils d'administration
------	---

JURISPRUDENCE	1995 : Rapport VIENOT « Le conseil d'administration des sociétés cotées » MEDEF 1999 : Rapport VIENOT « Le gouvernement d'entreprise » MEDEF 2002 : Rapport BOUTON « Pour un meilleur gouvernement des entreprises cotées, le rôle des comités spécialisés » MEDEF 2003 : Rapport MEDEF AFEP : pour un droit moderne des sociétés » 2008 : Rapport MEDEF AFEP « Le code du gouvernement d'entreprise » 2012 : Rapport IFA « le rôle du conseil d'administration en matière éthique » 2014 : Rapport SABATIER « Féminisation des conseils d'administration et performance des entreprises », IES 2015 : rapport IFA « la gouvernance des sociétés cotées en France » 2019 : Rapport AFEP MEDEF « Vers une rationalisation du reporting RSE » 2022 : Rapport MEDEF AFEP « code de gouvernement des sociétés cotées » 2021 : Rapport IFA « vers une gouvernance responsable et durable » 2022 : rapport MEDEF »la baromètre national de la perception de la RSE en entreprise » 2024 : Rapport MEDEF AFEP « Guide du Haut comité du gouvernement d'entreprise » 2024 : Rapport AMF « gouvernement d'entreprise et rémunérations des dirigeants des sociétés cotées »
---------------	--

Il convient de bien peser ce qu'induit ce changement de paradigme axé sur un management durable des sociétés. Il conduit à faire évoluer d'une part, la structure des gouvernements des entreprises, et d'autre part, à introduire de nouvelles catégories d'administrateurs.

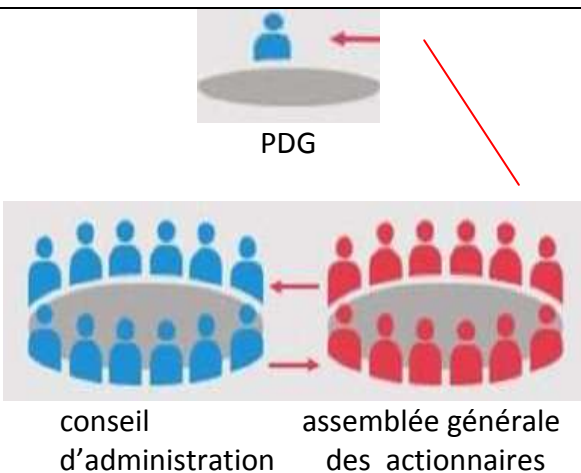
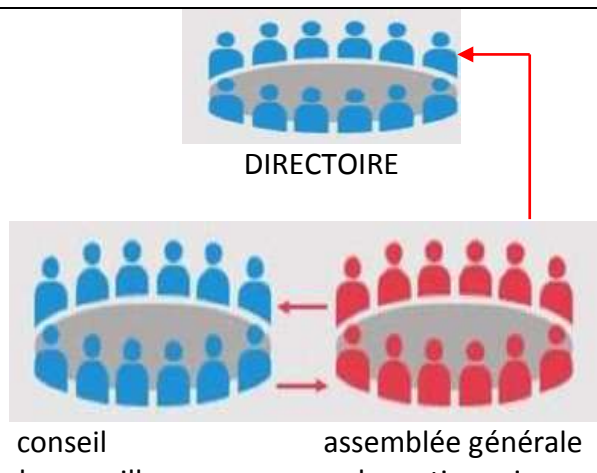
Ces évolutions se sont d'abord produites dans les SA cotées (sociétés anonymes), puis au fil du temps dans les grandes PME qui sous forme de SA ou SAS.



Cette forme juridique s'impose aux sociétés voulant être cotées, et c'est aussi celle qui reflète le plus une organisation démocrate et citoyenne. On y retrouve les actionnaires qui sont les preneurs de risque, et les parties prenantes (salariés, fournisseurs, clients, banquiers, état) qui contribuent au bon fonctionnement de l'entreprise par leur travail ou implication.

Au départ, les structures étaient pyramidales et hiérarchiques en référence à la théorie des droits de propriété, privilégiant les intérêts des actionnaires – preneurs de risque et apporteurs en capitaux :

Tableau : les 2 structures classiques de gouvernance d'entreprise en France

STRUCTURE MONISTE	STRUCTURE DUALE
 PDG conseil d'administration assemblée générale des actionnaires	 DIRECTOIRE conseil de surveillance assemblée générale des actionnaires
1- le Président Directeur Général – PDG est désigné par le conseil d'administration pour 6 ans. Il peut être administrateur interne ou indépendant, mais aussi salarié de l'entreprise. Sa limite d'âge est normalement indiquée dans les statuts (à défaut, la loi la fixe à 70 ans). Sa rémunération est fixée par le conseil d'administration (fixe, variable, stock options), et est publiée. Il représente le conseil d'administration, organise et dirige les travaux de celui-ci. Le PDG fixe les dates et ordre du jour du conseil, coordonne le travail du conseil et de ses comités spécialisés, dirige les séances du conseil, veille à la confidentialité des délibérations du conseil, et rend compte aux assemblées générales des travaux du conseil. Il veille au bon fonctionnement des organes de la firme, et s'assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. Il assume sous sa seule responsabilité la direction générale. Il initie et met en œuvre les décisions stratégiques retenues par les actionnaires. Il représente la firme dans ses rapports avec les tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de sa firme. Il peut être assisté par un Directeur Général distinct – DG nommé par le conseil	1- le Directoire est un organe collégial, composé de 2 à 5 administrateurs, nommés par le conseil de surveillance, pour un mandat de 6 ans. Les administrateurs sont obligatoirement des personnes physiques, et ne peuvent pas appartenir au conseil de surveillance. Ils peuvent bénéficier d'un contrat de travail à condition qu'ils exercent des fonctions distinctes de leur mandat. Ils désignent en leur sein un Président de Directoire, qui les représente. Ce dernier peut nommer un Directeur Général - DG, pour lui déléguer une part de sa mission. Le Président de Directoire assume sous sa seule responsabilité la direction générale et les décisions stratégiques de la firme, et la représente dans ses rapports avec les tiers. Par contre, le Directoire dans son ensemble est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de l'entreprise. Il a l'obligation de rédiger un rapport trimestriel sur la marche et l'activité de l'entreprise au Conseil de Surveillance. Il a le pouvoir de convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle et de fixer son ordre du jour, car il est contraint de rendre des comptes au minimum au moins une fois par an. Les cumuls de mandats d'administrateurs dans le Directoire et de DG sont limités à un. Les administrateurs du Directoire engagent leur responsabilité sur le plan civil et pénal. Le

d'administration pour 6 ans, ce dernier pouvant être actionnaire ou salarié de la firme. Au maximum, il ne peut y avoir plus de cinq DG. Sa rémunération est fixée contractuellement par le PDG (fixe, variable, stock options). Le PDG et le DG sont révocables par l'assemblée Générale Ordinaire. Les cumuls de mandats de PDG sont limités à cinq et il ne peut être DG simultanément dans la même firme. Les cumuls de mandats de DG sont limités à un. Le PDG et le DG engagent leur responsabilité sur le plan civil et pénal.	directoire peut être révoqué par l'assemblée générale sur proposition du conseil de surveillance.
2- Le conseil d'administration ou conseil de surveillance est un organe collégial, composé de 3 à 15 administrateurs désignés par les actionnaires pour 6 ans. Il désigne en son sein le PDG. Pour devenir administrateur, il faut disposer de la capacité civile, détenir un nombre d'actions minimum fixé par les statuts, et ne pas être atteint par la limite d'âge (à défaut, la loi la fixe à 70 ans). Le tiers des administrateurs ne doivent pas dépasser la limite d'âge fixée à 70 ans, et disposer d'un contrat de travail avec la firme. Une personne morale peut être administrateur à condition d'être représentée par une personne physique appelée le représentant permanent. Siègent également trois administrateurs externes (représentant les salariés, le comité d'entreprise, le pool bancaire) et les deux commissaires aux comptes de la firme : ils n'ont pas de droit de vote, mais un droit de regard et d'expression. Les administrateurs sont élus lors de l'AGO. Si un poste est vacant (démission, décès, révocation), le PDG coopte un nouvel administrateur, la ratification se faisant à l'AGO la plus proche. Leur rémunération est versée sous forme de jetons de présence, le conseil décidant de la répartition de l'enveloppe globale allouée par l'AGO. Le conseil se réunit sur convocation du PDG ou DG, la fréquence des réunions étant indiquée dans les statuts. Le vote se fait par personne présente, représentée ou connectée par visioconférence, mais les décisions du conseil ne sont valables que si la moitié au moins des administrateurs sont présents. C'est un organe de contrôle indirect, qui est chargé de déterminer les orientations stratégiques de l'entreprise, veille à leurs applications, et contrôle la gestion de l'entreprise. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires, et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la firme, et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportun. Il a le droit de demander des informations complémentaires même en dehors des conseils. Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des administrateurs peut demander au PDG de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. Le DG peut aussi demander au PDG de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé. Il a le droit de révoquer le PDG. Il est chargé d'autoriser certaines opérations comme les conventions, cautionnements, avals et garanties donnés à des tiers ou des administrateurs. Il informe les actionnaires de ses décisions via le procès verbal de réunion. Il a la possibilité d'instaurer des comités spécialisés pour leur déléguer certaines missions. Notons que ces comités spécialisés ont une mission de conseil dans le modèle français orienté « réseaux », mais un pouvoir de contrôle et de sanction identique au Conseil d'Administration dans le modèle américain orienté « marchés ». Les cumuls de mandats d'administrateurs sont limités à cinq, et ils	

engagent leur responsabilité sur le plan civil et pénal.

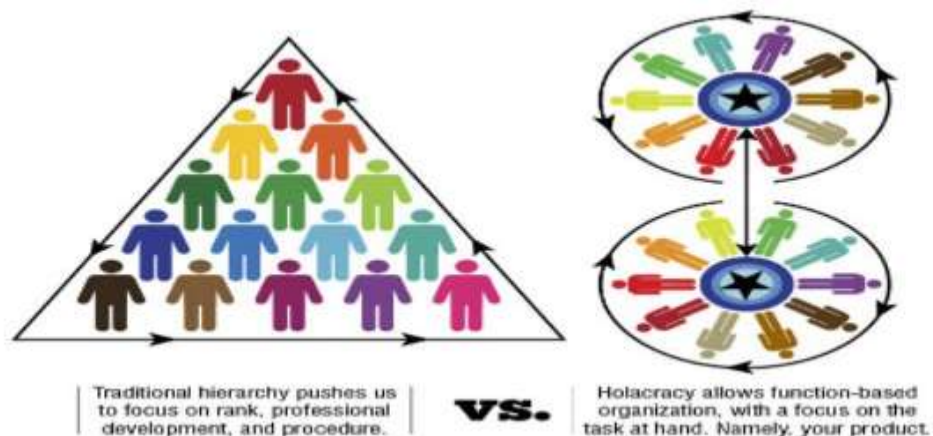
3- **l'Assemblée Générale des Actionnaires (AGO)** est un organe collégial, qui regroupe l'ensemble des actionnaires détenant des actions de la firme, et dont la représentation est assurée par un Président d'Assemblée, qu'ils désignent en leur sein. C'est un organe de contrôle direct qui surveille à la fois le Conseil d'Administration et le PDG. C'est en AGO que les actionnaires exercent leur droit de vote sur les comptes annuels, la répartition des dividendes, les nominations ou révocation des administrateurs siégeant dans le Conseil d'Administration, ainsi que celles du PDG et du DG, et la rémunérations des administrateurs (fixe avec d'éventuels avantages en nature) indexée sur les performances de l'entreprise. Il dispose du droit d'injonction de communication. C'est en AGE que les actionnaires votent sur les changements de statut juridique de leur firme, ou certaines opérations financières complexes, et sur l'attribution des stocks options décidée par le conseil d'administration. Les actionnaires ont un droit continu à l'information, et la possibilité de poser des questions en AGO, auxquelles le PDG est tenu de répondre.

Mais ce style de gouvernance avec une structure hiérarchique laissait apparaître quelques dysfonctionnements : l'enracinement des PDG et d'administrateurs cumulards, une sur-représentation des gros actionnaires (parfois étrangers, héritiers familiaux), des conflits d'intérêts, des erreurs manifestes de gestion et parfois des abus de biens sociaux.

2. Le rôle de l'approche holistique sur la mutation des gouvernements d'entreprises français

Sous l'impact d'une gestion axée autour de la RSE et du développement durable, on va passer à une structure holistique avec l'introduction d'administrateurs indépendants externes et la mise en place de comités spécialisés chargés d'assister et d'aider dans sa mission les conseils d'administration et de surveillance:

Schéma : la transition des structures de gouvernance



Cette approche holistique peut se définir par la considération de phénomènes individuels comme faisant partie de la totalité dans laquelle ils s'inscrivent. En d'autres termes, il faut prendre en compte l'environnement dans sa globalité à défaut de s'intéresser séparément à chacune de ses composantes. En entreprise, cela implique de s'intéresser à toutes les parties prenantes et au comment elles fonctionnent ensemble. En créant des comités spécialisés qui travaillent individuellement sur une spécialité managériale, puis qui partagent leurs travaux les uns avec les autres, et avec le conseil d'administration/surveillance, l'approche holistique permet de créer de la croissance, de l'innovation et de la productivité. La théorie de la base ressource view a défendu

l'introduction d'administrateurs indépendants et externes dans ces comités spécialisés, car ils constituent une ressource rare et innovante de par leurs compétences, expérience et capacité d'expertise. Etant uniquement habité par le souci du développement durable et le sens de la responsabilité de la société où ils siègent, ils vont apprendre à mettre en commun leurs compétences, à collaborer, à maintenir la cohésion des gouvernements, et à rassembler l'ensemble des stakeholders autour de ces nouvelles valeurs de RSE. Le profil de ces administrateurs indépendants se veut ouvert puisqu'ils viennent de la société civile, de la communauté scientifique, des milieux industriels et sont représentatifs de la diversité et mixité. Ils constituent un actif unique et spécifique à chaque gouvernement d'entreprise. Ils peuvent siéger à la fois dans les conseils et les comités spécialisés, ou uniquement en comités spécialisés. La durée de leurs mandats est de 12 ans maximum dans une même société, et ils peuvent ensuite proposer leurs services ailleurs.

3. Le nouveau visage de la gouvernance d'entreprise moderne

La mise en place de comités spécialisés permet de créer des groupes de travail reposant sur les compétences pluridisciplinaires et transversales de chacun, et s'attribuent des rôles à tenir et des missions à réaliser. Il s'agit de favoriser l'intelligence collective, la responsabilité, et la confiance. Au fil du temps, il s'est développé un certain nombre de comités spécialisés, dont une liste non exhaustive est dressée dessous :

Tableau : les nouvelles structures apportées dans la gouvernance d'entreprise

CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE 	 ASSISTE PAR DES COMITES SPECIALISES INTEGRANT CHACUN DES ADMINISTRATEURS INDEPENDANTS EXTERNES
<u>COMITE D'AUDIT :</u> Ses membres ont une compétence financière ou comptable de par leur formation et leur expérience professionnelle. Sa mission est d'assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières publiées et au contenu du rapport annuel. Il vérifie, sans empiéter sur les fonctions des commissaires aux comptes, le processus d'élaboration des comptes annuels et semestriels, et plus généralement de l'information financière ; Il peut diligenter un audit interne, entendre le dirigeant et le service comptable et financier, faire appel à des experts extérieurs, piloter la procédure de sélection des commissaires aux comptes ; Il approuve au préalable tous travaux accessoires ou directement complémentaires au contrôle des comptes ; Il examine les risques et les engagements hors-bilan significatifs, apprécie l'importance des; Il examine le périmètre des sociétés consolidées et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles des sociétés y sont ou non incluses. Il s'assure de la pertinence, de la permanence et de la fiabilité des méthodes comptables de la Société, et examine les modifications apportées le cas échéant à ces méthodes ; Il veille à la mise en place et au respect de la procédure d'alerte interne en matière de comptabilité, de	

contrôles comptables internes et d'audit ; Il veille à ce que les administrateurs indépendants ne reçoivent aucune autre rémunération que des jetons de présence

COMITE DES REMUNERATIONS:

Sa mission est de formuler, auprès du conseil, des recommandations et propositions concernant : la rémunération, le régime de retraite et de prévoyance, les compléments de retraite, les avantages en nature, les droits pécuniaires divers, les attributions d'actions de performance, d'options de souscription ou d'achat d'actions des dirigeants mandataires sociaux de Sanofi ; Il procède à la définition des modalités de fixation de la part variable de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux et en contrôler l'application (stocks options, parachute dorés) ; Il propose une recommandation sur l'enveloppe et les modalités de répartition des jetons de présence alloués aux membres du conseil ; Il veille au respect des règles de bonne conduite en matière d'éthique, donne son avis à la Direction Générale sur la rémunération des principaux cadres dirigeants et des dirigeants ;

COMITE DES NOMINATIONS :

Sa mission est d'examiner et recommander au Conseil d'administration/Surveillance les personnes susceptibles d'être nommées administrateurs ou dirigeants mandataires sociaux ; Il examine la reconduction des mandats arrivant à échéance ; Il veille à la préparation de l'avenir quant à la composition des instances dirigeantes de la Société ; Il veille au respect de l'éthique au sein de la Société et dans les rapports de celle-ci avec les tiers ; Il va débattre de la qualification d'administrateur indépendant de chaque administrateur lors de sa nomination et chaque année avant la publication du document de référence et rendre compte de ses avis au Conseil d'administration ; Il veille à la préparation de l'avenir quant à la composition des instances dirigeantes de la Société, notamment par le biais de l'établissement d'un plan de succession des dirigeants mandataires sociaux ; Il organise une procédure destinée à sélectionner les futurs administrateurs indépendants et réaliser des études sur les candidats potentiels et leurs compétences avant qu'aucune démarche n'ait été faite auprès de ces derniers

COMITE RSE

Sa mission est d'examiner les engagements et les orientations de la politique de la Société en matière de responsabilité sociale, environnementale et sociétale d'entreprise, leur cohérence avec les attentes des stakeholders, en suivre le déploiement et plus généralement s'assurer de la prise en compte des sujets relevant de la RSE dans la stratégie de la Société et dans sa mise en œuvre ; Il examine les projets de rapports de la Société relatifs à la gouvernance et à la RSE, et de manière générale s'assurer de l'établissement de toute information requise par la législation en vigueur en ces matières ; Il s'assure de la mise en place de relations régulières avec les actionnaires sur les sujets de gouvernement d'entreprise et de RSE et d'en déterminer les modalités, en veillant à ne pas porter atteinte aux principes d'égalité entre actionnaires et de collégialité du Conseil d'administration/surveillance ; Il va chercher à privilégier dans le cadre de la stratégie de développement de la société : l'économie d'énergie, l'éco-conception, la diminution de l'empreinte environnementale (carbone, énergétiques), le circuit court, la recherche de matières premières alternatives, la préoccupation du cycle de vie des produits, les achats responsables ; Il fait la

promotion d'actions éco-responsables et proactives pour protéger l'environnement comme la prévention de la pollution, face aux changements climatiques, la protection de l'environnement, biodiversité et réhabilitation des habitats naturels.

COMITE STRATEGIQUE

Sa mission est d'identifier, d'étudier, de proposer, d'accompagner, d'apprécier et de contrôler les axes et initiatives de développement stratégique et de développement de la Société et de ses affaires. Il prépare les travaux du Conseil d'administration/surveillance sur des sujets d'intérêts stratégiques majeurs tels que : les opportunités de croissance externe, les opportunités de désinvestissements, les axes de développement, les stratégies financières et boursières et le respect des grands équilibres financiers, les éventuelles possibilités de diversification, les accords stratégiques et les opérations importantes hors de la stratégie annoncée de la Société, et plus généralement, toute option jugée essentielle pour l'avenir de la Société.

COMITE SCIENTIFIQUE

Sa mission est d'assister le Conseil d'administration/surveillance dans l'examen de l'orientation stratégique et des investissements envisagés par la Direction Générale en ces matières ; Il identifie et discute des tendances technologiques émergentes, des nouveaux enjeux, et de s'assurer que la Société s'y prépare au mieux ; Il s'assure de l'existence de processus permettant des prises de décisions optimales d'investissements en matière de recherche et développement, en cohérence avec la stratégie définie par le Conseil ; Il participe au contrôle des mesures du bilan carbone et énergétique de la société, au respect des normes ISO de la société, et fait la promotion des certifications et labels de qualité/RSE obtenus par la société

COMITE ETHIQUE

Sa mission est d'introduire la loyauté et l'éthique dans les relations entre individus et stakeholders, et dans les gouvernements d'entreprises ; Il va lutter contre la corruption, les comportements inappropriés (harcèlement, discrimination, la fraude et la concurrence déloyale, des conditions de travail indignes ou illégales ; Il s'assure du respect de la RSE auprès de la supply chain de sa société et de la bonne formation donnée aux salariés ou sous-traitants ; Il veille à un bon dialogue social, à la santé et sécurité au travail, aux conditions de travail et à la protection sociale ; Il veille au respect des droits de propriété intellectuelle et physique d'autrui ; Il peut saisir le conseil d'administration/surveillance, et la justice en cas de manque d'intégrité et de corruption avérée d'un administrateur ou dirigeant

PARTIE 2 :

LA MISE EN PLACE DE LA RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES

En introduction, rappelons que la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) regroupe l'ensemble des pratiques mises en place par les entreprises dans le but de respecter les principes du développement durable, c'est-à-dire être économiquement viable, avoir un impact positif sur la société mais aussi mieux respecter l'environnement. C'est l'intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes. Être socialement responsable signifie non seulement satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables, mais aussi aller au-delà et investir «davantage» dans le capital humain, la santé publique, l'environnement et les relations avec les parties prenantes. Le défi du développement durable est d'assurer un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.

Diagramme de VENN montrant l'intersection des 3 piliers du développement durable (économie, social, environnemental)



Dès 2001, la **loi sur les Nouvelles Régulations Economiques** impose aux sociétés anonymes cotées et aux PME de dévoiler les conséquences sociales et environnementales de leurs activités. Le PDG ou Directoire présente au conseil d'administration les modalités de mise en œuvre de cette stratégie RSE avec un plan d'action et les horizons de temps dans lesquels ces actions seront menées. Il informe annuellement le conseil d'administration/surveillance des résultats obtenus. Il travaille en étroite collaboration avec le comité RSE, en intégrant les préoccupations environnementales et sociales dans leurs produits et services, cela force les gouvernements d'entreprise à se réinventer et à innover. Le but est de se différencier de la concurrence tout en boostant sa compétitivité. **La norme ISO 26000**, standard international définit le périmètre de la RSE autour de 7 questions centrales :

1. la modernité de gouvernance de l'organisation
2. le respect des droits de l'homme
3. le respect des relations et conditions de travail
4. le respect de l'environnement
5. la loyauté des pratiques au sein des gouvernements et de leurs parties prenantes

6. les questions relatives aux consommateurs
7. les communautés et le développement local.

Le conseil d'administration/surveillance, aux vues des résultats obtenus, pourra faire évoluer la stratégie RSE en cours d'exercice. Depuis la **loi Grenelle de 2010**, le PDG/Directoire a l'obligation de publier le rapport RSE de son entreprise, et de présenter les résultats lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires. Toutes les sociétés de plus de 250 salariés ont cette obligation de reporting extra-financier, ce qui invite les grandes sociétés cotées mais aussi les grandes PME locales à se pencher sur la RSE.

1. Quelques exemples d'actions RSE entreprises dans les sociétés

Il faut passer à la mise en place d'actions pour améliorer le bilan écologique et sociétal au sein des organisations (réduction empreinte écologique - carbone et énergétique) pour passer à une **économie verte**. Ces actions RSE sont en apparence nombreuses, mais il va falloir suivre une démarche structurée et co-construite avec les parties prenantes. C'est la mise en place d'une nouvelle culture d'entreprise ou de valeurs qui intéressent aussi les sociétés du numérique, avec les actions proposées par Frédéric Bordage, de l'association Grenn IT. Diverses pratiques sont développées :

Action RSE : exemples de premières bonnes pratiques environnementales

Passer à un fournisseur d'énergies renouvelables
 Utiliser des fournisseurs labellisés green
 Mettre en place un plan de déplacement d'entreprise
 Penser au recyclage
 Réduire sa consommation de papier
 Évaluer ses consommations d'énergie
 Évaluer ses consommations d'eau
 Évaluer sa production de déchets
 Évaluer sa consommation de ressources
 Évaluer sa consommation de matériel
 Optimiser sa consommation d'énergie
 Passer aux LEDs
 Rénover et isoler ses bâtiments

Action RSE : exemples de premières bonnes pratiques sociales

Respecter le droit du travail
 Optimiser l'éclairage de vos lieux de travail
 Passez au télétravail
 Développez des espaces de travail optimisés
 Proposer plusieurs types de bureaux
 Promouvoir l'égalité hommes-femmes dans l'entreprise
 Promouvoir la diversité dans vos équipes

Action RSE : exemples de premières bonnes pratiques éthiques

Établir des règles pour les achats responsables
 Évacuer le travail des enfants de vos fournisseurs
 Lutter contre la corruption
 Participer au développement économique local avec des partenaires locaux
 Favoriser les circuits courts

Favoriser l'emploi des jeunes et des seniors
 Interagir avec l'économie sociale et solidaire
 Faire une charte d'éthique
 Lutter contre l'obsolescence programmée
 Interagir avec les acteurs publics locaux
 Être transparent sur ses conditions de production

Action RSE : exemples de premières bonnes pratiques de gouvernance

Publier la liste des administrateurs classiques et indépendants et de la Direction
 Donner les bibliographies de ces personnes
 Indiquer la composition des conseils et des comités spécialisés
 Définir la durée de mandats des administrateurs

2. La mesure des performances RSE dans les sociétés

Tous les gouvernements d'entreprises doivent être en capacité d'identifier les enjeux RSE, qui sont économiques, sociaux ou sociétaux et environnementaux. Elle peut par exemple s'appuyer sur la liste suivante :

Les volets RSE à considérer

VOLET ÉCONOMIQUE	VOLET SOCIAL/SOCIÉTAL	VOLET ENVIRONNEMENT
• La rentabilité • Les modes de financement, la politique fiscale • Les processus de gestion des risques • L'approvisionnement, la relation avec les clients et les fournisseurs • La gouvernance (politiques et actions relatives à la qualité, la conformité et la déontologie éthique) • La transparence et communication (<i>reporting</i>) • La lutte contre la corruption • La cyber sécurité et le respect de la vie privée • Le partage de la valeur... • etc.	• Qualité de vie au travail • Le management et les valeurs de l'entreprise • La politique de rémunération et les avantages • L'égalité professionnelle, • La diversité et l'égalité des chances • La formation et l'employabilité • Le dialogue social • La transformation numérique • Les droits de l'homme • Le mécénat (culture, sport, associations locales...) • L'ancrage territorial • etc.	• Le climat • La gestion efficiente des ressources (eau, énergie, matières premières) • L'économie circulaire (écoconception, analyse du cycle de vie des produits, gestion des déchets, etc.) • La biodiversité, la mobilité des collaborateurs • etc.

Les sociétés seront jugées à partir de 3 grands critères :

1. Leur présence dans les ratings RSE des agences de notation

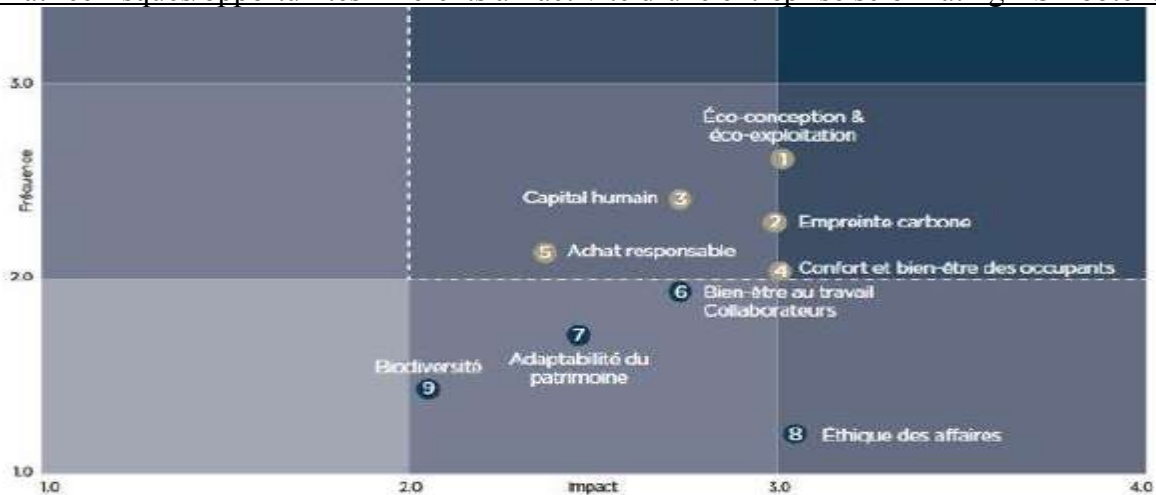
Les ratings RSE sont des classements proposés par des agences de notation d'investisseurs professionnels qui évaluent l'engagement des sociétés, en vue de proposer au public d'investir dans des portefeuilles d'investissement socialement responsable. Les banques pourront alors

prêter cet argent collecté aux sociétés éco-responsables. Les 480 investisseurs professionnels de la bourse de Paris ont l'obligation via la loi de **Transition écologique et énergétique pour la croissance verte du 15/08/2015** de présenter la démarche générale de prise en compte des enjeux sociaux, environnementaux et de gouvernance (ESG):

- en fournissant des informations sur la prise en compte des critères ESG dans la politique d'investissement ;
- en détaillant les informations utilisées pour l'analyse : données financières ou extra financières, notations, analyses internes et externes du reporting des entreprises, etc.
- en décrivant la méthodologie et les résultats de l'analyse des risques liés au climat.

Les investisseurs professionnels intègrent à 62% les critères RSE dans leur stratégie de placement à long terme proposée au public. Techniquement, ils font remplir aux entreprises un questionnaire comportant près de 150 questions, réparties sur une base de plusieurs catégories d'indicateurs : environnementaux, social, sociétaux, gouvernance, éthique, achats responsables. Des pondérations différentes peuvent être données aux catégories. La notation est basée sur le référentiel de l'ISO 26000 sur les indicateurs ESG ainsi que sur la norme ISO 20 400 sur les achats responsables.

Matrice risques/opportunités inhérents à l'activité d'une entreprise selon rating RSE obtenu



Avec un bon rating, l'objectif est de viser le respect de la réglementation, une meilleure gestion des risques, la réduction des coûts, la création de valeur, l'augmentation des parts de marché clients, et d'obtenir de meilleures conditions de prêts ou d'augmentations de capitaux auprès des acteurs financiers. Les agences de rating RSE les plus connues sont : VigéoEiris, CoreRatings, Trucost, Ethifinance, Innovest et KLD, Biom, MSCI ESG Research, ISS-ESG, Sustainalytics, RobecoSAM, Novethic. Elles travaillent avec tous les établissements bancaires français et étrangers qui proposent des placements verts ou Investissements Socialement Responsables (ISR) : il s'agit d'investissement qui vise à générer des rendements financiers tout en ayant un impact positif sur l'environnement. Ces ISR se transformeront après en prêts orientés vers des sociétés respectant les principes de la RSE. Parmi quelques placements connus, il existe :

- à la CAISSE D'EPARGNE : le livret vert
- au CREDIT AGRICOLE : le carré vert
- à la BNP Paribas : les fonds le BNP Paribas Climate Change, le BNP Paribas Développement humain, le BNP Paribas Aqua, le BNP Paribas Social & Solidaire, le BNP Paribas Green Business, le BNP Paribas smart Food, le BNP Paribas Inclusive Growth, le BNP Paribas Green Tigers, le BNP Paribas Euro Climate Aligned

2. Le fait d'obtenir un label RSE

Un label RSE certifié est la reconnaissance des efforts effectués par une entreprise concernant la qualité de ses produits ou services, du système de gouvernance répondant à des normes, telles que les normes ISO 9001 sur les systèmes de management de la qualité et ISO 14001 sur le système de management environnemental, ainsi que sur la norme ISO 26000 sur le reporting en matière de responsabilité sociétale. Ces labels sont attribués à partir des 47 indicateurs clés de performances standardisés et normés.

Catégorie « Social »

- Effectif salarié, répartition H/F, âges, pays ou région
- Nombre de bénévoles et répartition des contrats (CDI, CDD, temps partiels, stage, alternance, insertion, contrats aidés...)
- % de personnes handicapées dans l'effectif
- Ancienneté moyenne
- Nombre de personnes formées / nombre d'heures de formation
- % de la masse salariale allouée à la formation
- Répartition des personnes formées par métier
- Évolution des rémunérations et écart des rémunérations entre F/H
- Écarts de rémunération entre les plus hauts et les plus bas salaires
- Embauches et licenciements (dont nombre de contentieux)
- Taux d'absentéisme
- Accident du travail (taux de fréquence et taux de gravité)
- Présence des instances représentatives du personnel
- Nombre et thématique des accords signés entre la direction et les IRP
- Existence et contenu du Document Unique d'Évaluation des Risques
- Présentation de la politique de Ressources Humaines et de Formation

Catégorie « Environnement » :

- Consommation énergétique (électricité, gaz...)
- Émissions de Gaz à Effet de Serre (exprimé en tonnes équivalent CO2)
- Tonnes de déchets par types de déchets : papiers, cartons, D3E, alimentaire...
- Kilomètres parcourus et/ou consommation de gasoil
- Composition de la flotte de véhicules
- Consommation d'eau
- Dépenses consacrées à la prévention, sensibilisation des personnes sur l'environnement
- Mesures de recyclage, de partage en termes d'économie solidaire
- limitation de l'utilisation des appareils électriques
- évaluation du REN (Référentiel Environnemental du Numérique) à partir de : la consommation énergétique ou électrique, les émissions de gaz à effet de serre, la consommation de métaux critiques, les équipements numériques utilisés (smartphones, les ordinateurs portables, les data centers, les télévisions connectées, les routeurs (« box »), internet) les actions numériques (envoyer un mail, regarder une vidéo en ligne)

Catégorie « Responsabilité Sociétale » :

- Impact territorial (contribution au développement économique et social local)
- Nombre de bénéficiaires selon les activités
- Nombre d'emplois locaux indirects
- Nombre d'heures en mécénat de compétences
- Nombre de projets soutenus
- Nombre d'interventions dans les écoles, les entreprises, les manifestations locales...
- Présentation politique de partenariat, lien avec les entreprises, les autres acteurs non lucratifs
- Montant acheté à des entreprises locales
- Montant acheté auprès d'entreprises d'insertion ou d'ESAT

- Nombre de fournisseurs engagés dans la RSE ou ayant des actions - Nombre d'appels d'offres ayant des clauses RSE
Catégorie « Éthique » : - Délais de règlement moyen - Nombre de contentieux avec fournisseurs, clients, salariés, état - Politique de lutte contre la corruption - Nombre de dirigeants et administrateurs révoqués par l'AGO ou le conseil d'administration - Nombre de dirigeants et administrateurs mis en examen, nature du délit constaté - Mode de sélection des administrateurs (actionnaires) et des administrateurs indépendants au conseil et dans les comités spécialisés - Mode de sélection des commissaires aux comptes - Mode de sélection du Dirigeant - Analyse des cumuls de mandats internes et externes croisés - Responsabilité numérique des entreprises sur les données, la protection des données, les risques de cyber attaque / vol / compromission de données
Catégorie « Gouvernance » : - Composition du Conseil d'administration : sexe, âges, profession, catégorie socioprofessionnelle - Respect de la parité dans le conseil d'administration - Nombre et composition des comités spécialisés (si existant) - Nombre d'administrateurs indépendants ou censeurs - Nombre de réunion du CA durant lesquelles la RS a été abordée - Nombre de personnes formées à la RSE - Nombre et durée des formations faites dans l'année pour les administrateurs - % d'administrateurs formés - Mesures pour faciliter le renouvellement des élus, la limitation des mandats - Mesures pour faciliter la transparence - Taux de présence aux AG et taux de participation aux votes - Nombres de réunions avec les parties prenantes

D'une part, il y a les **labels délivrés par l'État, à travers son organisme certificateur le COFRAC**, souhaite encourager et aider les organisations du secteur public ou privé qui contribuent le plus en matière de RSE. Il s'agit :

- du « **Label Égalité professionnelle** » créé le 16/06/2009 2004, visant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que la mixité professionnelle
- du « **Label Diversité** », créé le 17/12/ 2008 visant à prévenir les discriminations et à promouvoir la diversité.
- du « **Label Relations fournisseurs et achats responsables** » créé le 31/07/2014 visant à distinguer les entreprises ayant fait la preuve d'une volonté d'action pour la mise en œuvre de relations durables et équilibrées avec leurs fournisseurs.
- du « **Label Handicap** » créé le 24 mai 2019, visant à distinguer les entreprises ayant mis en place une politique d'accessibilité et d'inclusion des personnes en situation de handicap

Et d'autre part, il y a les **labels RSE ou certifications proposés et commercialisés par divers Organismes Tiers Indépendants (OTI)**, selon les catégories de critères ESG, les zones de chalandise, par secteur ou par territoire. Les principaux labels privés recherchés par les entreprises sont :

- **Les Labels français :** *Label Engagé RSE* (AFNOR Certification), *Label LUCIE 26000* (Agence LUCIE), *Label PME+* (Fédération des entreprises et entrepreneurs de France -

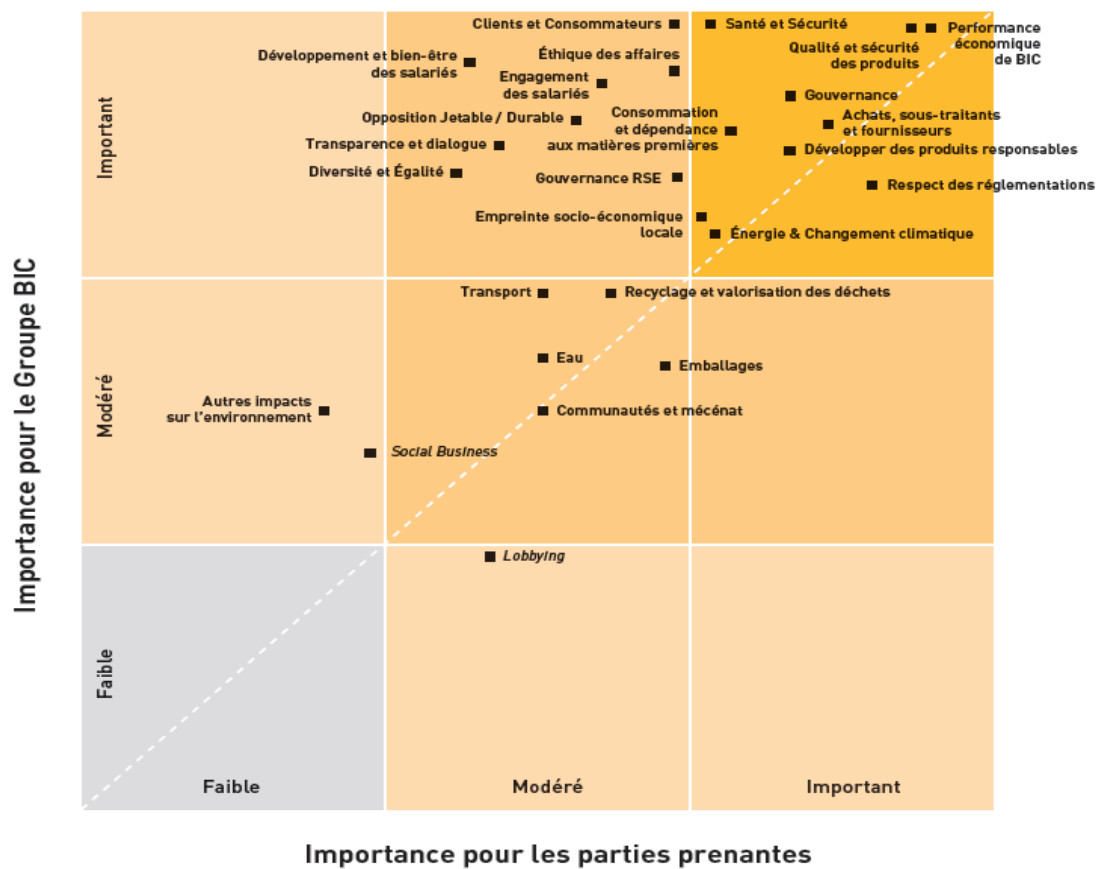
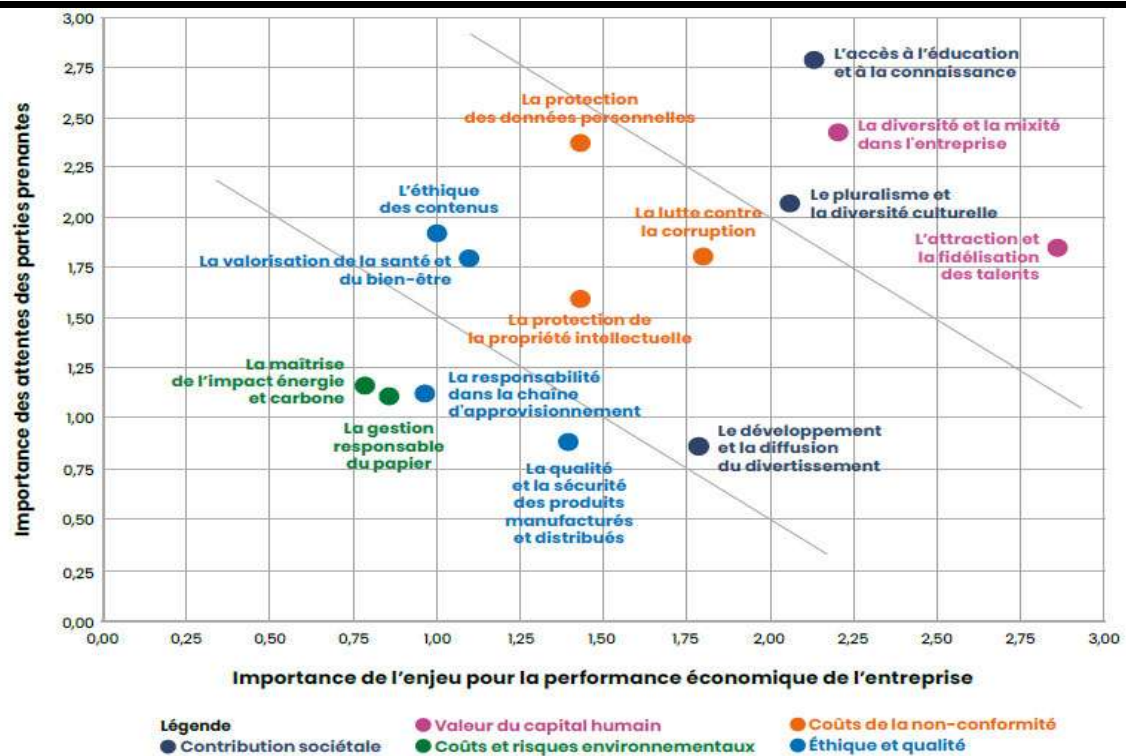
- FEEF), Notation *EcoVadis*
- **Les Labels internationaux :** *Attestation For Life pour la Responsabilité Sociétale* (ECOCERT et Institute of Marketology), *Label Certified B Corporation* (B-Lab), *Ethical Sourcing Program* et *Fundamental Factors for Social responsibility Program* (Safe Quality Food Institute), *Ethical Sourcing System Certification* (Union for Ethical BioTrade), *Label Be Responsible* (Be Responsible), *Label Fairtrade* (Fondation Max Havelaar)
 - **Les Labels attribués sur les questions environnementales :** *Certification AFAQ Biodiversité* (AFNOR certification), *Certification Engagement Climat* (ECOCERT), *Dispositif 1.2.3. Environnement* (Chambres de commerce et d'industrie), *Écolabel européen*, *Label « Biodiversité pour tous »* (Association Biodiversité pour tous), *Label EnVol* (LUCIE et Bureau Veritas), *Label Natur'entreprises* (CertiNat), *Label Responsabilité Numérique* (ADEME, INR, GreenIt.fr, SGS, FING, LUCIE, France Digitale, France IT, IDDRI.Green IT ; B Corp)
 - **Les Labels attribués sur les questions sociales :** *Certification Great Place To Work* et le *label Best Workplaces* (Great Place To Work), *Certification ILO-OSH 2001* pour les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail, *Certifications ISO 45001 ou OHSAS 18001* pour le management des risques de maladies ou d'accidents liés au travail, *Certification SA 8000* (Social Accountability International), *Label Diversité* (Etat français et AFNOR Certification), *Label Egalité professionnelle entre femmes - hommes* (Etat français et AFNOR Certification)
 - **Les Labels attribués sur les questions de gouvernance :** *Label Relations fournisseurs et achats responsables* (Etat français), *Governance Metrics International*, *Deminor Rating*, *Association française des entreprises privées (AfeP)*, *Standard Ethics Rating*, *Autorités des Marchés Financiers*, *Bpifrance Le Lab*, *Institut Français des Administrateurs*, *Deloitte Global Center for Corporate Governance*, *Spencer Stuart*, *Image7*, *International Corporate Governance Network*, *Russell Reynolds Associates*, *EPWN Women*
 - **Les Labels RSE territoriaux :** Bretagne : *label Produit en Bretagne* (Association Produit en Bretagne), *Observatoire de la Responsabilité Sociétale*
 - **Les labels sectoriels :** *Imprim vert* (imprimerie), *Gites de France* (hébergement touristique), *Maitre restaurateur* (restauration), *Reconnu Garant de l'Environnement* (bâtiment), *NF Environnement/Ameublement* (mobilier), *TCO* (sur composants matériel informatique), *EPEAT* (sur la consommation énergétique du matériel informatique), *Angle Bleu* (sur la durabilité et absence de substances dangereuses dans le matériel informatique)

3. L'obtention d'un trophée RSE :

La presse, les médias ou certaines fondations/organisations vont récompenser les actions ou produits éco-responsables lancés par des sociétés pleinement impliquées dans la RSE et le développement durable. Ces trophées souvent octroyés au niveau sectoriel ou territorial. Parmi les grands événements connus, il y a :

- Les Trophées défis RSE de BPIFRANCE
- Les trophées RSE Social Change de OUEST FRANCE
- Les Green Business awards de BFM TV
- L'intermat trophée RSE du secteur du bâtiment
- Les trophées des transitions et de la RSE dans les régions
- Le prix Entreprises et environnement par le Ministère de l'Environnement

Ces trophées reposent sur des analyses de données faites à partir de ces variables RSE, de type ACM ou AFCM, qui aboutissent à la réalisation de matrices de matérialité



CONCLUSION

Le reporting ou communication RSE est devenu extrêmement important pour vérifier les bonnes pratiques de RSE dans les gouvernements d'entreprises. La gestion holistique et systémique de la RSE se différencie fondamentalement des approches traditionnelles de la gestion d'entreprise à plusieurs égards significatifs : une approche intégrée versus compartimentée, une vision à long terme versus court terme, une proactivité versus attentisme ou déni, une performance collective vers individuelle. La RSE a induit de meilleures prises de décisions, une meilleure gestion des risques, et une stimulation de l'innovation.

Maintenant, il s'agit de faire attention à la qualité des rapports RSE et à leur véracité. Juridiquement, la directive de l'Union Européenne 2022/2464 oblige les entreprises à publier un rapport de durabilité ou RSE contenant des indicateurs de performance sur les volets sociaux, environnementaux et de gouvernance. Les entreprises peuvent mettre en place un audit RSE pour garantir la conformité réglementaire, l'identification des risques et de la transparence globale des personnes impliquées. Les auditeurs peuvent être internes (membre du comité RSE) ou externes (consultants RSE ou OTI ou RSE France).

Le danger est la pratique de greenwashing : il s'agit d'une technique de communication marketing qui consiste à utiliser l'argument écologique auprès du public afin de donner une image éco-responsable, alors que la réalité est tout autre et les pratiques loin d'être à la hauteur des allégations. Pour arranger la communication, les sociétés utilisent la couleur verte dans les packagings, les visuels verts (arbres, fleurs..), des tournures lexicales (naturel, non testé sur animaux). Quelques exemples de sociétés qui ont fait du greenwashing : H&M pour sa fausse marque éco-responsable fast-fashion, EDF pour sa communication mensongère sur sa transition vers de nouvelles énergies, INTERMARCHE pour son faux label pêche responsable, VOLVIC pour sa bouteille en plastique d'origine végétale, ORANGINA pour sa boisson sans colorant et arômes artificiels. IKEA pour ses meubles en bois non issu de la déforestation, TOTAL ENERGIES pour ses énergies largement fossiles.